POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y ACUERDO DE ENCARGO (DPA)

Manual Integral de Protección de Datos Personales, Tratamiento de Datos Sensibles de Salud y Acuerdo de Encargo de Tratamiento

1. ALCANCE, MARCO JURÍDICO Y PRINCIPIOS RECTORES

La presente Política de Tratamiento de Datos Personales y Acuerdo de Encargo regula las operaciones de recolección, almacenamiento, custodia temporal y procesamiento de datos personales llevadas a cabo por **JUAN EDUARDO MADRID REQUENA** (en adelante, ODONTOCLOUD COLOMBIA o EL ENCARGADO), en cumplimiento estricto de la Ley Estatutaria 1581 de 2012, el Decreto Reglamentario 1377 de 2013 y demás normas que las adicionen o modifiquen.

El tratamiento se fundamenta en los principios de legalidad, finalidad, libertad, veracidad, transparencia, acceso restringido, seguridad y confidencialidad.

2. DELIMITACIÓN DE ROLES: RESPONSABLE VS. ENCARGADO DEL TRATAMIENTO

LAS PARTES declaran de manera expresa e inequívoca la delimitación jurídica de sus calidades:

- **LA CLÍNICA / IPS** actúa en calidad de **RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO** respecto a los datos personales y datos sensibles de salud de sus pacientes, usuarios y colaboradores.
- **ODONTOCLOUD COLOMBIA** actúa en calidad de **ENCARGADO DEL TRATAMIENTO**, procesando y almacenando los datos personales única y exclusivamente por cuenta y bajo las instrucciones de LA CLÍNICA, con el propósito estricto de prestar el servicio de software en la nube.

3. TRATAMIENTO ESPECIAL DE DATOS SENSIBLES DE SALUD

Se reconocen como datos sensibles los relativos a la salud, diagnósticos odontológicos, anamnesis, historia clínica, odontograma, imágenes diagnósticas, evolución clínica y firma digital de los pacientes.

ODONTOCLOUD COLOMBIA solo procesará datos sensibles de salud cuando: a) LA CLÍNICA cuente con la autorización previa, expresa e informada del titular (paciente o acudiente legal); b) El tratamiento sea necesario para salvaguardar el interés vital del paciente; o c) El tratamiento tenga una finalidad histórica o médica legalmente autorizada.

4. FINALIDADES EXCLUSIVAS DEL TRATAMIENTO TECNOLÓGICO

Los datos personales y sensibles confiados a ODONTOCLOUD COLOMBIA se destinan de manera privativa a:

- Gestión de la historia clínica electrónica y archivo digital odontológico.
- Administración de agendas de citas, turnos y recordatorios operativos.

- Estructuración y validación de RIPS en formato JSON (Resolución 2275 de 2023).
- Conexión tecnológica para la emisión de Factura Electrónica en Salud con CUFE y QR ante la DIAN.
- Ejecución de copias de seguridad de contingencia y recuperación técnica del sistema.

Queda terminantemente prohibido a ODONTOCLOUD COLOMBIA vender, ceder, transferir, comercializar o usar los datos de pacientes para fines publicitarios, de perfilamiento no solicitado o de explotación comercial ajena al servicio contratado.

5. DERECHOS DE LOS TITULARES (DERECHOS ARCO) Y CANALES DE ATENCIÓN

Los titulares de los datos tienen derecho a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, así como a revocar la autorización otorgada, conforme al artículo 8 de la Ley 1581 de 2012.

Las solicitudes de pacientes serán canalizadas primariamente a través de LA CLÍNICA como Responsable del Tratamiento. Para solicitudes directas o consultas sobre esta política, se encuentra habilitado el canal oficial: `bienvenido@odontocloudcolombia.com`.

6. DEBERES DEL ENCARGADO Y AUTORIZACIÓN DE SUBENCARGADOS

ODONTOCLOUD COLOMBIA se compromete a: a) Tratar la información únicamente bajo instrucciones del Responsable; b) Mantener estricta reserva y confidencialidad; c) Implementar medidas de seguridad lógicas (RLS, cifrado HTTPS/TLS 1.3); d) Notificar cualquier brecha de seguridad dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a su detección.

LA CLÍNICA autoriza a ODONTOCLOUD COLOMBIA a utilizar proveedores de infraestructura de nube (servidores virtuales privados / VPS y centros de datos certificados) estrictamente indispensables para la operatividad del sistema, quienes actuarán como subencargados técnicos bajo acuerdos equivalentes de seguridad.

7. DEVOLUCIÓN, EXPORTACIÓN Y SUPRESIÓN DE DATOS AL TÉRMINO DEL CONTRATO

Finalizada la prestación del servicio por cualquier causa, LA CLÍNICA contará con sesenta (60) días calendario para descargar o exportar la totalidad de su información en formatos abiertos estándar.

Concluida la exportación, LAS PARTES suscribirán un Acta de Cierre y Entrega Documentada. ODONTOCLOUD COLOMBIA no mantendrá copias pasivas indefinidas ni realizará eliminación desatendida sin previa notificación formal de quince (15) días, dando cumplimiento a las disposiciones de la Resolución 839 de 2017 de MinSalud.

POR EL ENCARGADO DEL TRATAMIENTO:

JUAN EDUARDO MADRID REQUENA
Persona Natural Comerciante
C.C. No. 1102849760 de Sincelejo
NIT: 1102849760-5
OdontoCloud Colombia

POR EL RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO:

[NOMBRE_REPRESENTANTE_LEGAL]
Representante Legal / Director Médico
C.C. No. [CÉDULA_REPRESENTANTE]
[RAZÓN SOCIAL DE LA CLÍNICA / IPS]
NIT: [NIT_CLINICA]